

단위업무코드	
등록번호	감사부- 호
등록일자	2018. 12. .
공개여부	비공개
보존기간	영구

담 당	차 장	부 장	상임감사 직무대리

특정사안 감사 결과 보고

(성희롱 금지 위반 관련 건)

2018. 12.

건강보험심사평가원
감 사 실

1. 감사배경 및 목적

- 익명신고시스템(레드휘슬)을 통해 ○○○○실 ○○○부 남직원이 같은 부 여직원을 상대로 성희롱·성추행을 하였다는 신고가 접수*됨에 따라 해당 신고 건에 대한 사실 여부를 확인하여 적의 조치하고자 함

* 익명신고-66390호 “성희롱 및 성추행 신고”

< 신고 내용 >

- ☐ 제목: 성희롱 및 성추행 신고
- ☐ 누가: ○○○부 한●● 주임
- ☐ 언제: '16년 말 ~ '18년 중반
- ☐ 신고내용
 - 성희롱
 - 어깨동무, 머리 쓰다듬기, 손으로 허벅지와 엉덩이를 만졌음
 - 청바지 찢어진 부위에 손가락을 집어넣어 허벅지를 만졌음
 - 볼에 키스를 강요하고 피해자가 반바지를 입을 때 손을 넣어 속옷을 만지거나 손가락으로 가슴을 찌름
 - 퇴근 이후, 본인방으로 불러 식사 및 영화를 보던 중 강제로 본인을 무릎 위에 앉히거나 침대 위로 눕힘
 - 폭언 및 폭행
 - 거주 건물이 같다는 점을 이용, 여러 차례 피해자를 피의자의 방으로 부르거나 회식 후 함께 택시 이동 중 폭언을 함
 - 본인의 가해 사실 신고 시 인터넷상에 피해자 신상정보 유출하겠다고 본인을 협박함
 - 거주 건물 복도에서 입구를 막고 본인의 이마를 손가락으로 찌름

2. 감사 개요

○ 관련자

- 한●● 주임(○○○○실 ○○○부, '16. 5. 1. ~ 현재)

* '16. 5. 1. ~ '18. 6. 30.(파견 직원) / '18. 7. 1. ~ 현재까지(무기계약직 전환)

○ 감사기간

- '18. 12. 6.(목) ~ 12. 10.(월)

○ 감사반 편성

- (감사반장) 감사실장 김○○

- (감사반원) 감사부장 윤○○, 차장 도○○, 차장 구○○, 과장 조○○,
대리 김○○, 변호사 조○○

○ 감사방법

- 감사대상 및 같은 부서 직원 문답을 통한 사실관계 확인

○ 감사 주요내용

- 「임직원 행동강령」 제24조(성희롱 금지) 위반 여부

- 「인사규정」 제42조(직원의 의무) 위반 여부 등

3. 감사결과 확인사항

가. 사건 개요

- 심평원 ○○○○실 ◎◎부 한●● 주임(이하 '관련자')은 '16년 11월부터 감사일 이전까지 같은 부 여직원 김●● 주임(이하 '김 주임')을 상대로 심평원 본원 사무실, 스튜디오, 엘리베이터, 자택 등에서 수시로 성희롱 및 폭언·폭행을 하였음

나. 관련자와 김 주임의 관계

- 관련자는 '16년 5월부터 감사일 현재까지 심평원 ○○○○실 ◎◎부에서 심평원 사내방송, 기획영상, 뉴스 등 영상물 제작·관리 업무를 담당하고 있으며, 김 주임은 '16년 11월부터 감사일 현재까지 심평원 ○○○○실 ◎◎부에서 심평원 사내방송 CG 제작 업무를 담당하고 있음

* 관련자와 김 주임은 무기계약직 전환('18년 7월) 이전에는 ■■■■■■■■■■■■에서 심평원으로 파견나온 팀장과 팀원의 관계였고, 무기계약직 전환 이후부터 현재까지는 동일 직위·직급(◇급 ◆◆직)으로 ○○부에서 근무하고 있음

다. 사실관계 확인사항

동 사건과 관련된 사항은 쟁점별로 구분하여 관련자, 김 주임, 주변 동료 직원들의 진술을 기반으로 사실관계를 확인하여 작성함

1) 회사 내에서의 성희롱

- 관련자는 김 주임이 입사한 '16년 11월부터 감사일 이전까지 사무실, 스튜디오, 계단, 엘리베이터 등에서 수시로 김 주임의 머리를 쓰다듬거나 머리카락을 잡아당기는 행위, 어깨동무나 상완부·허벅지·엉덩이를 만지는 행위, 하이파이브 제스처를 취한 상태로 “얼른 해, 팔 떨어져”라고 이야기하며 하이파이브를 강요하고 손바닥을 쥐는 행위 등을 지속적으로 하였음
- '17년 12월경 부서 회식자리에서 관련자는 김 주임의 허벅지를 만지고 어깨동무를 하자, 당시 주변 동료직원들이 관련자에게 주의를 준 사실이 있음
- '18년 9월경에는 김 주임이 스튜디오 벽에 설치된 전자시계의 전원코드를 뽑았다가 다시 끼우려고 의자를 밟고 올라간 적이 있었는데, 관련자가 당시 상황이 위험하다며 김 주임의 허벅지와 엉덩이를 손으로 움켜잡은 적이 있음(같은 부 전☞☞ 주임 목격)

2) 관련자 자택 등에서의 성희롱

- 관련자는 '16년 5월부터 현재까지, 김 주임은 '16년 11월부터 '18년 11월까지 파견업체에서 마련해 준 다가구주택(원주시 ▼▼면 소재) 원룸 303호, 203호('18.7.4일까지 302호에서 거주)에서 각각 거주하였음

- '16년 11월 이후 관련자는 본인 소유 차량으로 김 주임과 같이 출·퇴근을 하면서 당시 김 주임이 입고 있던 청바지의 찢어진 부위에 10여 차례 손가락을 강제로 집어넣어 허벅지를 만지기도 하였고, 퇴근 이후에는 다가구주택 각자의 원룸으로 들어가는 통로에서 갑자기 뒤돌아서며 김 주임에게 다가가 뽀뽀를 한 적도 있었음
- 퇴근 이후에는 관련자가 김 주임에게 같이 저녁을 먹거나 영화를 보자고 제안하여 김 주임은 이를 거절하면 관련자가 화를 낼 거 같아 5~6차례 관련자의 원룸으로 찾아 갔고, 관련자는 저녁식사나 영화를 보는 과정에서 김 주임을 강제로 자신의 무릎에 앉히거나 침대에 눕히는 행위, 끌어안은 행위, 반바지 안으로 손가락을 넣어 속옷을 만지는 행위, 손가락으로 가슴을 찌르며 “너도 가슴이 있네?”라고 이야기를 한 적이 있다고 김 주임은 진술하고 있으나, 관련자는 김 주임을 본인의 무릎 위에 앉히거나 속옷을 만진 행위, 손가락으로 가슴을 찌른 행위는 없었다고 진술함
- 관련자는 초콜릿 등의 간식을 사서 김 주임에게 전달하기 위하여 김 주임의 원룸에 4~5차례 찾아간 적이 있고, 간식 전달 이후 관련자는 김 주임에게 볼 뽀뽀를 강요하여 김 주임은 당시 상황을 빨리 넘기고 보자는 심정으로 관련자에게 볼 뽀뽀를 몇 차례 해준 사실이 있음
- 또한, 관련자는 심야 시간(22:38분)에 자신이 사진 동호회에서 직접 촬영한 여자 누드 사진을 김 주임에게 카카오톡으로 전송하면서 “좋지? 너두?” 라며 물은 사실이 있음

3) 폭언 및 폭행 등 위력 행사

- '17년 11월경 아이언커뮤니케이션즈에서 파견나온 CG업무 담당 직원 1명(김▽▽)이 해고를 당하였는데, 이는 당시 팀장이었던 관련자의 의견이 업체에 반영된 것으로 파견업체에는 팀장인 관련자의 영향력이 크다고 이야기하면서 당시 팀원이었던 김 주임은 위압감이 들었다고 진술함
- '17년 12월경 ◎◎부 회식을 마치고 택시를 타고 귀가하던 도중 뒷좌석에 앉아 있던 **관련자가 김 주임이 앉아 있던 앞좌석을 발로 쿵쿵 차면서** 업무 추진과정에서의 미흡사항을 질책하였고, 택시에서 내려서는 김 주임의 앞을 막아서고 손가락으로 **이마를 밀치면서 “내가 너의 개인정보를 알고 있으니 조심해라! 내가 너의 집 주소를 알고 있으니 피해사실을 고발할 경우에는 내가 너의 집으로 찾아갈 수도 있고, 주민등록등본을 인터넷에 유포할 수 있다”**고 하였음
- '18년 10월경에는 관련자와 김 주임이 사무실에 단 둘이 있는데 관련자가 **“나에게 왜 인사를 안 하느냐, 다른 사람한테 하는 것과 내게 하는 태도가 너무 다르다. 나한테 불만 있냐? 이제 같은 주임이라고 무시하느냐? 예의를 똑바로 차리고 다녀라”**라고 화를 냈음
- 이 밖에 퇴근 이후에는 수시로 관련자가 카카오톡으로 김 주임에게 **“대답하지 않으면 너 있는 방으로 내려간다, 그간 김 주임이 지불한 밥값이나 복숭아 아이스티 값 등의 “돈을 받고 싶으면 베개를 들고 내 방으로 오라”**고 하였음

* 카카오톡 캡처 화면은 '별첨1' 참조

4) 관련자의 행위에 대한 김 주임 의견

- 김 주임은 관련자의 원룸에서 벌어진 상황은 당시 너무나 당황스러워서 아무런 행동도 할 수 없었지만, 기분이 너무 불쾌하여 본인의 원룸에 와서 많이 울었음
- 김 주임은 관련자의 성희롱에 대한 거부의를 사무실에서 몇 차례 밝혔으나, 관련자가 본인을 스튜디오로 불러내 화를 내고 소리를 질러서 이를 거부하기 어려웠음
- '18년 1월부터는 관련자의 성희롱 빈도는 점차 줄어들었고, 특히 무기계약직 전환 이후에도 보다 줄었으나, 감사일 이전까지 관련자의 행위는 간헐적으로 반복·지속되고 있음
- 더 이상 관련자의 얼굴을 보면서 회사를 다니고 싶지 않음

4. 감사자 조사의견

가. 관련 법령 및 내부규정(판단 기준)

- 「국가인권위원회법」에서 성희롱이란 공공기관의 종사자, 사용자 또는 근로자가 그 직위를 이용하여 업무 등과 관련해 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위 등으로 규정하고 있고, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행규칙」에서는 직장 내 성희롱 판단을 위한 기준의 예시를 규정하고 있음
- 또한, 우리 원 「인사규정」 제42조(직원의 의무)에 따르면 직원은 법령 및 제규정을 준수하고, 직무 내·외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있으며,

심평원 「임직원 행동강령」 제24조(성희롱 금지)에 따르면 성희롱은 개인의 인권을 침해하고 직장 분위기를 저해하므로 관련 행위를 해서는 안 된다고 규정하고 있음

* 관련 법령 및 내부규정은 ‘별첨2’ 참조

나. 관련자의 성희롱 행위

- '18년 1월부터의 관련자 성희롱 행위는 '16년 11월~'17년 12월의 성희롱 행위와 비교하면 김 주임이 체감하기에 그 빈도가 점차 줄어들기는 하였으나, 감사일 이전까지도 근절되지 않고 간헐적으로 이어져 왔음
- 관련자는 김 주임이 입사한 '16년 11월부터 감사일 이전까지 회사 내에서 김 주임을 대상으로 하는 머리 쓰다듬는 행위, 머리카락 잡아당기는 행위, 어깨동무, 상완부·허벅지·엉덩이를 만지는 행위, 끌어안은 행위, 하이파이브 강요 등의 행위를 지속적으로 반복해 왔고,
 - '17년 12월경 부서 회식자리에서 관련자가 김 주임의 허벅지를 만지고 어깨동무를 하자, 당시 주변 동료직원들이 관련자에게 주의를 준 사실이 있음
 - 또한, 관련자 본인 소유 차량으로 출·퇴근 시 김 주임이 입고 있던 청바지의 찢어진 부위에 10여 차례 손가락을 집어넣어 허벅지를 만지기도 하였으며,
 - 퇴근 이후 자택에 돌아와서는 저녁식사나 영화를 같이 보자며 수시로 김 주임을 자신의 방으로 불러 강제로 침대에 눕힌 사실이 있고, 불 뽀뽀를 강요하거나 사진 동호회에서 찍은 여자 누드사진을 카카오톡으로 전송한 사실이 있음

- 상기와 같은 관련자의 행위는 김 주임과 단 둘이 있을 때 주로 행해졌으나, 동료직원들이 같이 있는 사무실이나 회식 자리 등에서도 동일한 행위가 반복되었으며, 관련자의 성희롱 행위 시 주변 동료직원들이 옆에서 제지하고 만류가 있었음에도 불구하고 관련자는 개의치 않고 동일한 행위를 반복하였음
- 관련자는 감사자와의 문답 과정에서 김 주임의 머리를 쓰다듬거나 어깨동무, 상완부·엉덩이·허벅지 만지는 행위, 끌어안은 행위, 하이파이브 등의 행위에 대해서는 그렇게 한 사실이 있다고 인정하였으나, 김 주임을 자신의 무릎에 앉히는 행위, 속옷을 만지는 행위, 가슴을 찌른 행위 등 성희롱 일부 행위에 대해서는 관련 사실을 부인하고 있음
- 감사 과정에서 관련자와 김 주임의 문답 진술내용이 정확하게 일치하고 있지 않으나, 김 주임이 대면 문답조사 과정에서 관련자로부터 성희롱을 당하게 된 당시 상황이나 방법 등에 관한 진술을 구체적이고 일관되게 하고 있는 점, 직접 그 상황을 경험하지 않으면 말하기 어려운 부분까지 구체적으로 진술을 하고 있는 점, 동료직원(○○○부 조○○○ 대리, 전○○○ 주임)의 진술이 김 주임의 진술을 뒷받침하고 있는 점 등을 고려하면 김 주임 진술이 관련자 진술보다는 신빙성이 있는 것으로 판단됨

다. 관련자의 폭언 및 폭행 등 위력 행사

- 관련자는 '17년 12월 부서 회식 이후 김 주임과 함께 택시를 타고 귀가하던 도중 김 주임이 앉아 있는 앞좌석을 발로 쿵쿵 차면서 업무 추진과정에서의 미흡사항을 질책한 사실이 있고, 택시에 내려서는 김 주임의 이마를 손가락으로 밀치면서 김 주임의 개인정보를 인터넷에 유포하겠다고 이야기한 사실이 있으며,

- '17년 11월 파견직원 시절 직원 해고 건과 관련하여 파견업체에 자신의 영향력이 있다는 이야기한 사실이 있고, 사무실에 단 둘이 있을 때 왜 자신에게 인사를 하지 않느냐며 예의를 지키라고 화를 낸 적이 있는 등 자신의 위력을 김 주임에게 행사한 사실이 있음
- 상기와 같은 관련자의 행위는 '16년 11월부터 사내 방송영상 제작 업무를 수행하면서 지시를 내리고 이를 직접 수행하는 상급직원(팀장, 관련자)과 하급직원(팀원, 김 주임)으로서의 관계, 당시 사회 초년생이었던 김 주임(95년생)의 상황, 양자 간의 연령 차이(관련자 13세 ↑) 등으로 인하여 김 주임의 입장에서 관련자의 행위를 위력으로 느꼈으며, 이에 대하여 강력하게 거부하거나 대응하기는 쉽지 않았을 것으로 보여 짐에 따라 이는 관련자가 직원으로서의 품위를 손상하는 행위를 한 것으로 판단됨

라. 종합 의견

- 관련자는 '18년 8~9월경 그간 자신의 성희롱, 폭언 및 폭행에 대하여 김 주임에게 사과를 하고 용서를 구한 사실이 있으나 당시 김 주임은 관련자의 사과를 받지 않았으며,
- 감사자와의 문답 과정에서 관련자는 폭언·폭행 등 위력 행사에 대해서는 관련 사실을 전부 인정하고 있으나, 성희롱 행위에 대해서는 일부만 인정하면서 선처를 바라고 있음
- 또한, 관련자는 그간의 행위가 김 주임을 상대로 호감이 있어서 그랬었다고 주장하나, 김 주임이 몇 차례 거부의를 표시해 왔던 점을 고려하면 정상적인 남녀 간의 호감 행위로 보기 어려움

- 김 주임은 관련자의 행위로 인하여 그간 성적 수치심을 수차례 느꼈고, 그로 인해 회사를 2번이나 그만두려고 했으며 감사일 현재까지도 더 이상 관련자의 얼굴을 보면서 회사를 다니고 싶지 않다고 하고 있어 관련자의 잘못된 행위가 결코 가볍다고 할 수 없음

5. 감사결과 처리방안

- 직원은 법령 및 심평원 제규정을 준수하고 창의적이고 성실한 자세로 직무를 수행하여야 하고, 직무 내·외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 되고, 성희롱은 개인의 인권을 침해하고 직장 분위기를 저해하므로 직원은 육체적·언어적·시각적 성희롱 행위를 하여서는 아니 됨에도
 - 관련자는 같은 부 동료직원에게 성희롱 및 폭언·폭행 등의 행위를 통해 성적 수치심을 유발하여 근무환경을 악화시킨 점, 김 주임 및 동료직원이 관련자의 행위에 대하여 엄중 문책을 요구하고 있음
- 우리 원은 업무 특성상 전체 직원의 75% 이상이 여직원이기 때문에 성 관련 문제에 대해 더욱 엄격한 주의가 필요함에도 관련자의 행위로 특정 여직원이 큰 상처를 받은 점을 고려하여
 - 「임직원 행동강령」 제24조(성희롱 금지) 및 「인사규정」 제42조(직원의 의무)를 위반한 책임을 물어 원장에게 「인사규정 시행세칙」 제73조(징계의결의 요구 등) 제1항에 따라 관련자를 “중징계” 조치를 요구함

6. 감사결과 처분 요구내용

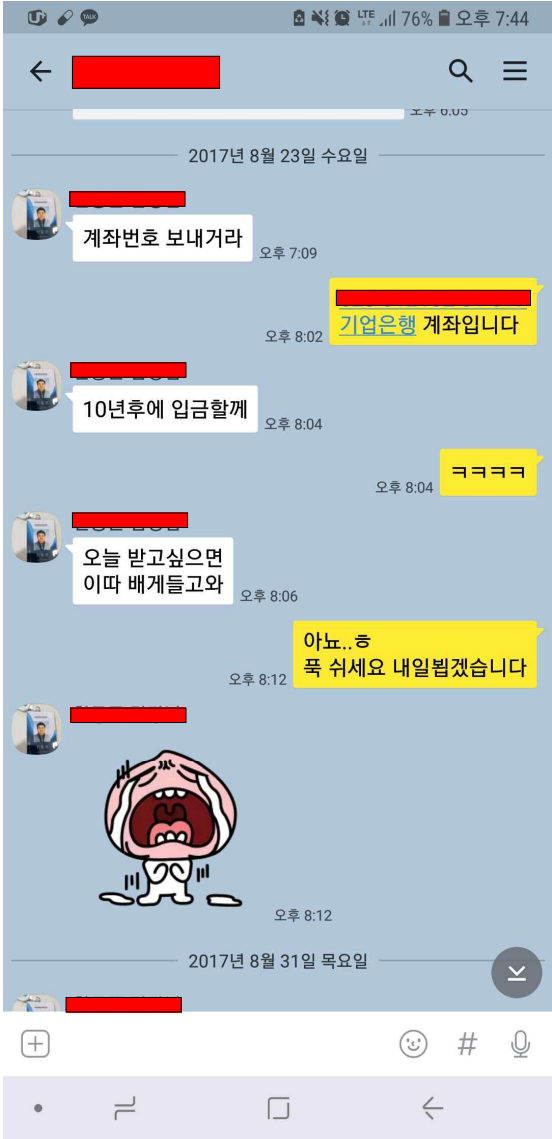
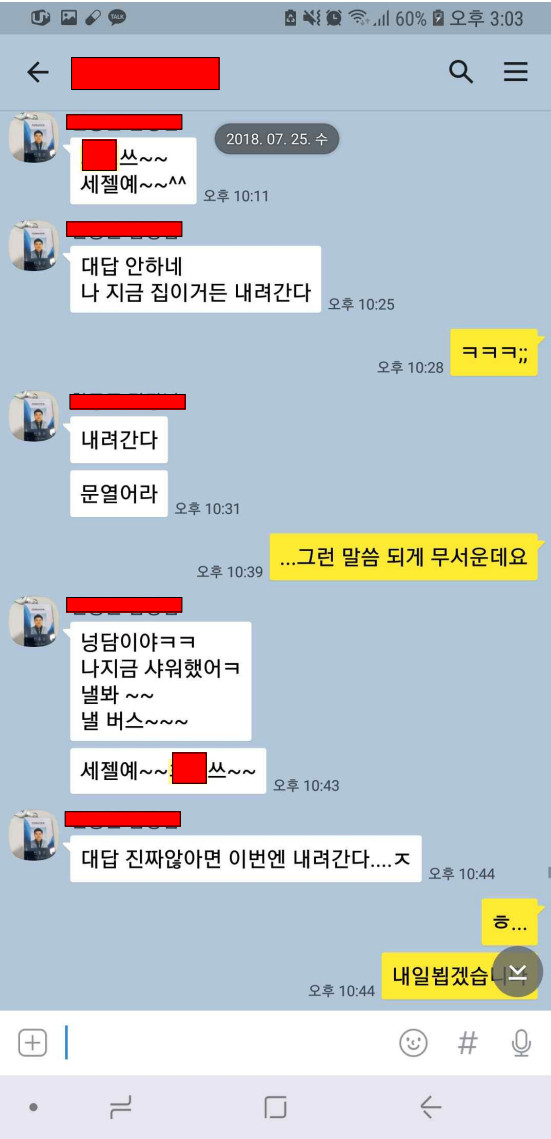
- 원장에게 관련자의 「임직원 행동강령」 제24조(성희롱 금지) 및 「인사규정」 제42조(직원의 의무) 위반에 대하여 '중징계' 조치 요구

(관련자)

소 속	대상자	처분사유	처분정도
○○○○실 ○○부	주임 한●●●	임직원행동강령 제24조(성희롱 금지)에 따른 성희롱 행위와 인사규정 제42조(직원의 의무)에 따라 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 되나, 관련자는 같은 부 여직원에게 성희롱 및 폭언·폭행을 한 사실이 인정됨	중징계

- 붙임 1. 감사결과 처분요구서 1부.
 2. 감사심의위원회 심의 결과 1부.
 3. 관련자 문답서 및 관련서류 각 1부. 끝.

< 별첨1. 카카오톡 대화 내용 >

2017. 8. 23. (밥값, 음료값 수령 관련)	2018. 7. 25. 22:11 (김 주임이 대답을 제때 하지 않은 상황)
	

< 별첨2. 관련 법령 및 내부규정 >

1. 【인사규정】

제42조(직원의 의무) ① 직원은 법령 및 심사평가원의 제규정을 준수하고 창의적이고 성실한 자세로 직무를 수행하여야 한다.

② (생략)

③ 직원은 직무 내·외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

2. 【임직원 행동강령】

제24조(성희롱 금지) 성희롱은 개인의 인권을 침해하고 직장 분위기를 저해하므로 임직원은 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 입맞춤, 포옹, 특정 신체부위를 만지는 행위 등의 육체적 행위
2. 음란한 농담, 외모에 대한 성적인 비유·평가 등의 언어적 행위
3. 외설적인 사진을 보여주거나 성과 관련된 특정 신체부위를 고의적으로 노출시키는 등의 시각적 행위
4. 기타 사회통념상 성적 굴욕감을 유발하는 것으로 인정되는 언어나 행동

3. 【국가인권위원회법】

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. (생략)

라. 성희롱(업무, 고용, 그밖의 관계에서 공공기관의 종사자, 사용자 또는 근로자가 그 직위를 이용하여 또는 업무 등과 관련하여 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동 또는 그 밖의 요구 등에 따르지 아니한다는 이유로 고용상의 불이익을 주는 것을 말한다) 행위

4. 【남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행규칙】

< 직장 내 성의롱 판단을 위한 기준의 예시(제2조 관련) >

1. 성적인 언동에 대한 예시

가. 육체적 행위

- (1) 입맞춤이나 포옹, 뒤에서 껴안는 등의 신체적 접촉 행위
- (2) 가슴·엉덩이 등 특정 신체부위를 만지는 행위
- (3) 안마나 애무를 강요하는 행위

나. 언어적 행위

- (1) 음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위
- (2) 외모에 대한 성적인 비유나 평가를 한 행위
- (3) 성적인 사실관계를 묻거나 성적인 내용의 정보를 의도적으로 유포하는 행위
- (4) 성적인 관계를 강요하거나 회유하는 행위
- (5) 회식자리 등에서無理하게 옆에 앉혀 술을 따르도록 강요하는 행위

다. 시각적 행위

- (1) 음란한 사진·그림·낙서·출판물 등을 게시하거나 보여주는 행위(컴퓨터 통신 등을 이용하는 경우 포함)
- (2) 성과 관련된 자신의 특정 신체부위를 고의로 노출하거나 만지는 행위

라. 그 밖에 사회통념상 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 것으로 인정되는 언어나 행동